



Procedimiento para aplicación de regimen sancionatorio ambiental

Código: IV-P-028

PROCEDIMIENTO

Versión: 04

Inspección, Vigilancia y Control - IV

Fecha: 05-09-2022

GENERALIDADES

Objetivo	Aplicar el Procedimiento Sancionatorio Ambiental establecido por la Ley 1333 de 2009 en lo que compete a la instancia municipal para la protección y conservación de los recursos naturales, función entregada a la Inspección Ambiental Municipal a través de la Ley 1801 de 2016 frente a la imposición de medidas preventivas.
Alcance	Aplica para las solicitudes del servicio relacionadas con la afectación al medio ambiente y los recursos naturales. Este procedimiento inicia con la recepción de la solicitud del servicio y termina la elaboración de un acto definitivo de la medida implementada por la inspección y su respectiva notificación a las partes y a la autoridad ambiental.
Responsables	- patrulleros ambientales - Auxiliar Administrativo - Inspector Ambiental - Profesional Universitario

TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Términos y Definiciones	- Medio ambiente: Se entiende por medio ambiente al entorno que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o la sociedad en su conjunto. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida del hombre y en las generaciones venideras. - Recursos naturales: Se denominan recursos naturales a aquellos bienes materiales y servicios que proporciona la naturaleza sin alteración por parte del hombre; y que son valiosos para las sociedades humanas por contribuir a su bienestar y desarrollo de manera directa (materias primas, minerales, alimentos) o indirecta (servicios ecológicos indispensables para la continuidad de la vida en el planeta).
-------------------------	---

POLÍTICAS DE OPERACIÓN Y PUNTOS DE CONTROL

Políticas de Operación



Procedimiento para aplicación de regimen sancionatorio ambiental

Código: IV-P-028

PROCEDIMIENTO

Versión: 04

Inspección, Vigilancia y Control - IV

Fecha: 05-09-2022

- Respecto al carácter de derecho de petición que pueda generarse con peticiones que ingresan a este procedimiento, se dará cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015 o norma que le modifique o sustituya.
- La solicitud debe ingresar debidamente radicada el despacho de la inspección, la cual discriminará de acuerdo al derrotero de información a incorporar al expediente en la dependencia que para este caso aplicará solo el derrotero a implementar por Ley 1333 de 2009.
- Para la realización de las visitas se debe tener en cuenta la asignación del vehiculo por áreas o en caso de que sea urgente la visita, notificar al Secretario de Despacho para que reasigne el vehículo.
- El servicio se presta por demanda y por oferta, para los procesos por oficio que provengan de otras dependencias de la Secretaría, se deberá agotar todo el procedimiento de cada una de ellas con requerimientos claros y aplicables antes de iniciar antes de iniciar el procedimiento para aplicación de régimen sancionatorio ambiental.
- Cuando la solicitud del servicio es por demanda se debe verificar bien la competencia de la secretaría de atender dicha solicitud, de no ser así remitirla desde atención al usuario a la dependencia pertinente.
- Se elaborarán los documentos anexos del proceso que se requieran, como constancias secretariales, citaciones al despacho de inspección, oficios de consulta, respuesta a solicitudes o derechos de petición, entre otros.
- Las etapas del procedimiento se ajustarán acorde con lo expreso en la Ley 1333 de 2009 o norma que le modifique o sustituya.

Puntos de Control

- Verificar que la queja recibida este bien registrada y contenga los datos completos del presunto perjudicante; en tanto que no es obligatoria la información personal del solicitante.
- En el momento de la visita se debe verificar en campo, la afectación al medio ambiente y/o a los recursos naturales o el manifiesto incumplimiento a las normas relacionadas en este procedimiento.
- Cumplir las tares análogas con el procedimiento y que hacen parte integrante del mismo, como citas únicas y consultas.
- Verificar que la queja sea de competencia de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario y no de otra dependencia.

FLUJOS DE TRABAJO Y ACTIVIDADES DEL PROCESO

No	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO
1	Atender solicitud del usuario: El usuario presenta la solicitud escrita o diligenciando el formato solicitud del servicio (IV-F-007). En muchos casos el caso ingresa con registros IV-F-007, IV-F-005 o IV-F-023 por haberse aplicado inicialmente el procedimiento IV-P-004. procedimiento IV-P-004. El ingreso también puede efectuarse mediante sistema de Gestión Documental.	Auxiliar administrativo Patrulleros Ambientales Profesional Universitario	1 día
2	Recepción, selección y ordenamiento interno: Se discrimina la solicitud de acuerdo al tipo de recurso afectado, al procedimiento posible de aplicar y a su prioridad.	Auxiliar administrativo Patrulleros Ambientales Profesional Universitario	2 días
3	Realizar visita de inspección: Se verifica la afectación o los hechos generada en el territorio que puedan tornarse en afectaciones a los recursos naturales o del ambiente, se toman las observaciones o pruebas y la documentación que la certifique. Se deberá levantar acta IV-F-023	Patrulleros Ambientales Profesional Universitario	5 días



Procedimiento para aplicación de regimen sancionatorio ambiental

PROCEDIMIENTO

Inspección, Vigilancia y Control - IV

Código: IV-P-028

Versión: 04

Fecha: 05-09-2022

	o IV-F-202. Si se requieren análisis de mayor detalle o exhaustividad se dejará consignada dicha necesidad en el registro de campo levantado. En caso de tomar una medida preventiva en campo se informará estos formatos y se cita a la persona para notificar acto administrativo de imposición de medida preventiva. Se podrá diligenciar formato IV-F-147 Acta de incautación y aprehensión.		
4	Elaboración de informe de visita: Una vez realizada la visita, se elabora el informe técnico, el cual se amplía lo consignado en los registros IV-F-023 o IV-F-202, indicando claramente los elementos de prueba, los factores de tiempos, modo y lugar de los hechos, obligaciones y/o recomendaciones a cumplir por parte del perjudicante y/o que soporten la actuación jurídica. Para todos los casos a atender por Ley 1333 de 2009 se elabora el informe técnico en el formato IV-F-005 informe de solicitud de atención de afectación ambiental. NOTA: Si existe mérito para efectuar una o varias visitas de campo de verificación por requerimiento o demanda del caso, se podrá realizar para lo cual se anexará un nuevo informe en formato IV-F-005.	Patrulleros Ambientales Profesional Universitario	5 días
5	Respuesta a peticionario: Las respuestas a los peticionarios, elevadas bajo el carácter de derecho de petición, se efectuarán en los términos y tiempos definidos en la Ley, aclarando el trámite que es aplicado al caso. El agotamiento del procedimiento, estará sujeta a los tiempos que establece el procedimiento sancionatorio ambiental. De requerirse, las respuestas a solicitudes con peticionarios indeterminados o anónimos serán notificadas digitalmente mediante el sistema que para tal efecto tenga a disposición el Municipio.	Auxiliar administrativo Patrulleros Ambientales Profesional Universitario Inspector Ambiental	15 a 30 días (a partir de su radicación)
6	Citación para notificación de acto administrativo: A través de los funcionarios de la Inspección se efectuará citación para poner en conocimiento la actuación jurídica tomada. En algunos casos y como aspecto accesorio se notificará del informe(s) técnico(s) efectuados.	Auxiliar administrativo	5 días
7	Elaboración de acto de decisión: El Inspector Ambiental, luego de definir que existe mérito para su actuación, elaborará un acto administrativo por medio del cual se toma una decisión sobre la infracción. Esta actuación puede contemplar la imposición de medidas preventivas de que trata la Ley 1333 de 2009.	Inspector Ambiental	10 días
8	Notificación de acto administrativo: A través de los funcionarios de la Inspección se efectuará notificación a las partes de la resolución por medio de la cual se toma una decisión jurídica.	Auxiliar administrativo	5 días
9	Remisión a Autoridad Ambiental: Se envía copia del proceso a la autoridad ambiental tanto en los casos donde se impone como en los que no se impone medida preventiva, para que continúe con los procedimientos de su competencia. Lo anterior podría incluir remisiones posteriores por persistencias del hecho o reincidencias.	Auxiliar administrativo	3 días
10	Auto de Archivo: Da trámite de cierre al proceso. Posterior a esta fase, es posible que la Autoridad Ambiental remita órdenes o notificaciones que deban garantizarse su cumplimiento a través de la Inspección Ambiental.	Auxiliar administrativo	3 días



Procedimiento para aplicación de regimen sancionatorio ambiental

PROCEDIMIENTO

Inspección, Vigilancia y Control - IV

Código: IV-P-028

Versión: 04

Fecha: 05-09-2022

DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO

Documentos Referencia	Descargar
Documentos Transversales	Descargar
Registros	Descargar
- IV-F-147 Acta de incautación y aprehensión	- IV-F-147 - Acta de incautacion y aprehension para procedimiento de afectación ambiental
- IV-F-007 Atención de solicitud de servicio de afectación ambiental	- IV-F-007 - Solicitud del servicio de afectacion ambiental
- IV-F-005 Informe de solicitud de atencion de afectación ambiental	- IV-F-005 - Informe de solicitud de atención de afectación ambiental
- IV-F-023 Acta de control y vigilancia ambiental	- IV-F-023 - Acta de visita control y vigilancia ambiental
- IV-F-004 - Formato de visita fauna	- IV-F-004 - Formato de visita fauna
- IV-F-365 Notificación por aviso	- IV-F-365 - Notificación por aviso
- IV-F-117 Modelo de resolución	- IV-F-117 - Modelo de resolucion
- IV-F-362 Notificación personal	- IV-F-362 - Notificación personal Inpección de Policía para Asuntos Ambientales
- IV-F-364 Auto de inicio	- IV-F-364 - Auto de inicio y acción de Policia Inspección Ambiental
- IV-F361 Auto de archivo	- IV-F-361 - Auto de archivo Inpección Ambiental
- IV-F-202 Acta de visita Inspección Ambiental	- IV-F-202 - Acta de visita Inspección Ambiental
Normatividad	Descargar
Constitución Política de 1991	- PA-N-034 - Constitución política de Colombia de 1991
Ley 99 de 1993	- IV-N-026 - Ley 99 DE 1993
Ley 142 de 1994	- IV-N-034 - Ley 142 de 1994
Ley 1333 de 2009	- IV-N-097 - Ley 1333 de 2009
Acuerdo 021 de 2009	- IV-N-201 - Acuerdo 021 de 2009
Decreto Ley 2811 de 1974	- PT-N-001 - Decreto Ley 2811 de 1974



Procedimiento para aplicación de regimen sancionatorio ambiental

PROCEDIMIENTO

Inspección, Vigilancia y Control - IV

Código: IV-P-028

Versión: 04

Fecha: 05-09-2022

Decreto 1076 de 2015	- IV-N-038 - Decreto 1076 de 2015
Ley 1801 de 2016 Codigo Nacional de Policia y Convivencia	- CS-N-024 - Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia

Relaciones	Tipo Relación
DEPENDENCIAS	
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO	Directa
PROCESOS	
Inspección, Vigilancia y Control - IV	Directa

Crea	Revisa	Aprueba
LAURA VIVIANA GALLO CARVAJAL PROFESIONAL UNIVERSITARIO	LEONARDO AGUAS BOHORQUEZ PROFESIONAL UNIVERSITARIO	MONICA ELIANA AGUDELO GARCES DIRECTOR TÉCNICO